

1500181-16.2020.8.26.0651

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELISA LEONESI MALUF

Comarca: Valparaíso

Foro: Foro de Valparaíso

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

EDENES MATHEUS DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELISA LEONESI MALUF

Vistos.

EDENES MATHEUS DE PAULA está sendo processado por infração ao delito capitulado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Manifestou-se o Representante do Ministério Público pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valparaíso

Foro de Valparaíso

1ª Vara

Rua Padre Mauro Eduardo s/nº, Centro - CEP 16880-000, Fone: (18) 3401-1103,

Valparaíso-SP - E-mail: valparaíso@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

1500181-16.2020.8.26.0651

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

EDENES MATHEUS DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELISA LEONESI MALUF

Vistos.

EDENES MATHEUS DE PAULA está sendo processado por infração ao delito capitulado no

artigo 28, da Lei 11.343/06.

Manifestou-se o Representante do Ministério Público pela prescrição da pretensão punitiva (fls. 151).

É o relatório.

DECIDO.

Consoante a bem fundamentada manifestação do Representante do Ministério Público, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

O fato ocorreu em 09/05/2020 e até a presente data não houve o recebimento da denúncia.

O artigo 30 da Lei de Drogas prevê que prescreve em 02 anos a imposição das penas para o delito capitulado no art. 28 e, em eventual condenação, a pena será atingida pela prescrição.

Assim, antevendo a prescrição, eis que não houve marco interruptivo, necessário o seu reconhecimento e a conseqüente extinção da punibilidade do réu.

Isto posto, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu EDENES MATHEUS DE PAULA, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

Arquivem-se, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Valparaíso, 18 de maio de 2022.

ELISA LEONESI MALUF
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA